

통 보

1. 제 목 : 직장 내 괴롭힘 관련 2차 피해 방지를 위한 절차 보완 필요
2. 조치부점 : 준법경영실
3. 내 용 :

가. 업무개요

준법경영실은 「업무분장세칙」 제6조에 따라 인권경영 및 윤리경영 업무를 총괄하고 있으며, 준법경영실장은 「인권경영 이행세칙」 제16조에 따른 인권경영책임관으로써 인권경영 전담조직 직무를 총괄하고 있다.

또한 준법경영실은 직장 내 괴롭힘 사건에 대한 공정하고 전문적인 조사 및 구제를 위하여 「인권경영 이행세칙」 제41조에 따른 인권침해구제위원회를 두고 있으며 동 세칙에 따라 피해자 보호 및 재발방지 조치 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

고용노동부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」에 따르면 2차 피해를 방지하기 위해서 직장 내 괴롭힘 사건 처리과정에서 상담자, 조사자 등 조사 과정에 참여하는 사람은 피해자는 물론 관련자의 신원에

대하여 철저한 비밀유지 필요하다고 되어 있으며, 근로기준법 제76조3 제7항에서는 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고 받은 사람 그 밖에 조사과정에 참여한 사람은 해당 조사과정에서 알게 된 비밀을 다른 사람에게 누설해서는 안 된다고 규정하고 있다.

또한 공공분야 갑질근절을 위한 가이드라인(2019.2월, 관계부처 합동)에 따르면 기관의 장은 갑질행위에 대한 신고, 조사, 조사결과 조치 등 단계별로 가해자 또는 제3자에 의해 신고자 및 피해자에 대한 2차 피해가 없는지 수시로 확인하여야 한다고 되어있다.

따라서 직장 내 괴롭힘 조사 및 구제 주무 부서인 준법경영실은 직장 내 괴롭힘 사건과 관련 하여 2차 피해를 방지하기 위해 최선의 노력을 기울여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

○○○ ΩΩ(x급)의 직장 내 괴롭힘 사건 위탁 조사 용역을 수행한 ♪♪법인의 조사보고서에 따르면 준법경영실의 직장 내 괴롭힘 사건 인지 이후 [표 5]와 같은 2차 피해가 확인되었다.

[표 5] 조사개시 이후 2차 피해 내역

순번	일 자	내 용
‘기재 생략’		

○○○ ΩΩ(x급)은 피해자와 분리조치로서 전출을 가는 과정에서 자신의 주도하에 송별회를 개최하고, 피해자들과 개별적으로 연락을 취하여 자신의 의사를 전달하였을 뿐만 아니라, 같이 일했던 직원들에게 ●●●●●본부 사무실로 선물을 보내기도 하였는데 직장 내 괴롭힘 사건 위탁 조사를 수행한 ♪♪법인은 이러한 일련을 행위로 인하여 피해자들이 사실 조사 참여를 두려워하게 되어 2차 피해가 발생하였다고 판단하였다.

해당 사건을 준법경영실에서 인지한 이후에도 관련자가 피해직원들에게 개별적으로 연락하고, 피해직원 외 동료 직원들에게 자신의 입장이나 상황을 설명한 것은 피해자들의 피해를 직접적으로 드러내고 사건을 해결하는 데 방해가 될 가능성이 높으나 이를 예방할 수 있는 제도적인 절차가 미흡한 것으로 판단된다.

현재 「인권경영 이행세칙」 제50조에 따라 동 세칙 별지 13호 서식에 따른 [별표 1]의 재발방지서약서를 직장 내 괴롭힘 행위자로 부터 제출 받을 수 있으나, 강행 규정이 아닐 뿐만 아니라 서약서 내용에도 2차 가해 행위를 행하지 않을 것을 약속하는 내용만 있을 뿐 2차 가해행위의 정의 및 사례에 대한 내용이 없어 해당 절차만으로 2차 가해를 방지하는 데는 한계가 있을 것으로 판단된다.

따라서 준법경영실은 2차 피해 예방 가이드라인을 만들어 조사 개시 단계에서 직장 내 괴롭힘 행위자에게 2차 피해가 발생할 수 있는 행위에 대해 구체적으로 인지시키고 위반 행위 발생 시 해당 행위를 포함하여 구제위원회를 진행하는 등 적극적인 2차 피해 예방 조치를 수행할 필요성이 있다.

[소관부점 의견] 준법경영실은 감사결과를 수용하였으며 직장 내 괴롭힘 관련 2차피해를 예방하기 위한 절차를 보완하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

준법경영실장은 직장 내 괴롭힘 행위 발생시 2차 피해를 방지하기 위하여 예방 가이드라인을 제작하는 등의 보완 방안을 마련하시기 바랍니다.

(통보)

[별지 제13호서식] (2023.12.20. 신설)

- 24 -